

# LOCAÇÕES E SUAS ESPÉCIES

---

CAROLINA PAVÃO

IG: CAROLINAPAVAO  
CAROLINA@PAVAOEASSOCIADOS.COM.BR



# **MODALIDADES EXISTENTES NO MERCADO HOJE**

---

**Residenciais**

**Não Residenciais (comerciais)**

**Temporada**

**Built to suit (por encomenda)**

**Short stay (curtíssima temporada)**

# Residenciais e Não Residenciais

---

- Lei 8245-91;
- Objeto;
- Prazo (determinado-indeterminado; igual ou maior 10 anos);
- Garantias locatícias;
- Resilição antecipada – Rescisão contrato;
- Benfeitorias;
- Direito de Preferência
- Inadimplência – Ações judiciais;

## **SE COMERCIAIS**

---

**Direito a renovação do contrato por igual prazo:**

- I. contrato escrito com prazo determinado;**
- II. prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos seja de cinco anos;**
- III. o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos.**

# SE COMERCIAIS

---

**O locador não será obrigado a renovar se:**

**I. Determinação do Poder Público;**

**II. O imóvel vier a ser utilizado por ele próprio;**

**III. Se não consensual, decai o direito a renovação daquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do contrato.**

# TEMPORADA

---

- **Lei 8245-91;**
- **Objeto;**
- **Prazo – até 90 dias.**
- **Garantias locatícias;**
- **Possibilidade cobrança antecipada de todos os aluguéis e encargos.**
- **Se prorrogação sem oposição, torna-se indeterminado o prazo.**

## Built to Suit (BTS)

---

- Lei 12.744 de 2012;
- Prazo – Estipulado em contrato. Geralmente longo.
- Poderá haver renúncia ao direito de revisão do valor do aluguel durante a vigência do contrato.
- A multa contratual por rescisão antecipada é proporcional, mas, se ajustada em contrato de forma diversa não poderá exceder ao valor remanescente de aluguéis à vencer.

Construção ajustada

# Short Stay

---

- Regulamentada pela Lei 11.771-08 – Turismo (por enquanto);
- Equiparada a serviços de hotelaria;
- Prazo: Dias ou semanas;
- Conforto de uma casa-apt, com serviços de hotel (em alguns casos);
- Se em condomínio, importante saber se a convenção proíbe a modalidade.

Curta estadia



# LEI DE TURISMO

---

- **Art. 2º** Para os fins desta Lei, considera-se turismo as atividades realizadas por pessoas físicas durante viagens e estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período inferior a 1 (um) ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras.

# LEI DE TURISMO

---

- **Art. 21. Consideram-se prestadores de serviços turísticos, para os fins desta Lei, as sociedades empresárias, sociedades simples, os empresários individuais e os serviços sociais autônomos que prestem serviços turísticos remunerados e que exerçam as seguintes atividades econômicas relacionadas à cadeia produtiva do turismo:**
  - **I - meios de hospedagem;**

# DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM

---

- **Art. 23. Consideram-se meios de hospedagem os empreendimentos ou estabelecimentos, independentemente de sua forma de constituição, destinados a prestar serviços de alojamento temporário, ofertados em unidades de frequência individual e de uso exclusivo do hóspede, bem como outros serviços necessários aos usuários [...] e cobrança de diária.**

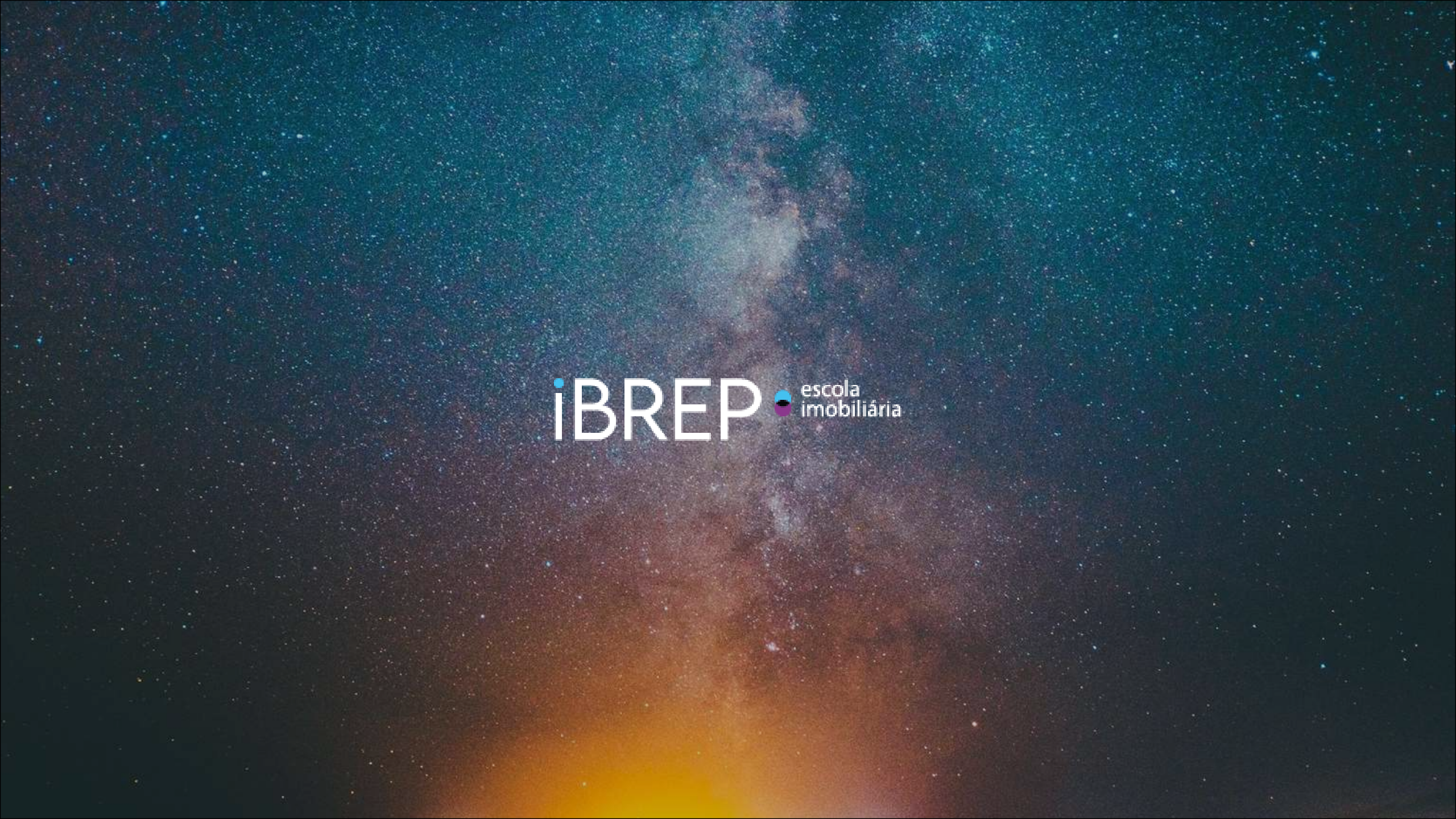
**Quanto a última modalidade, certamente ainda teremos muitas mudanças e, quem sabe, no futuro, uma melhor regulamentação do tema. Por enquanto, as maiores discussões são quais unidades podem praticar a modalidade da locação por curta temporada, ou não.**

#### Condomínio pode proibir Airbnb, decide STJ

*4ª turma considerou que a locação, nessas circunstâncias, não tem destinação residencial e, sim, comercial*

A 4ª turma do STJ determinou que condomínios podem proibir aluguel por meio de plataformas digitais, como o Airbnb. Seguindo voto de Raul Araújo, a maioria dos ministros consideraram que, existindo na convenção de condomínio regra impondo destinação residencial, mostra-se inviável o aluguel nessas circunstâncias.





IBREP  escola  
imobiliária